

한국문화예술위원회 상임감사

주의(부서)

제 목 정보화 사업 업무처리 부적정

소 관 기 관 한국문화진흥(주)

조 치 부 서 마케팅팀

내 용

1. 업무개요

한국문화진흥(주)(이하 ‘문화진흥’)는 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」, 「국가정보보안 기본지침」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 정보화 사업의 보안성 검토, 평가, 검사 등의 업무를 처리하고 있다.

2. 정보화 사업 보안성 검토 업무처리 부적정

가. 관계 법령 및 규정

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제8조제1항 및 「국가정보보안 기본지침」 제2장제2절에 따르면 각급기관의 장은 정보화 사업을 수행하고자 할 경우 정보화 사업과 관련한 보안대책의 적절성을 평가하기 위하여 사업 계획단계(사업공고 전)에서 보안성 검토 절차를 이행하도록 되어 있으며, 보안성 검토 생략 사업에 대하여는 기관 자체 보안 대책을 수립·시행하도록 되어 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제

문화진흥은 이번 감사 시 정보화 사업 보안성 검토 수행 여부를 점검한 결과 [표1]과 같이 “자동응답 장치 교체 작업 의뢰” 등 총 8건의 대상 사업을 문화체육관광부 보안성 검토 미의뢰 및 자체 보안대책 미수립 등 분류별 보안성 검토 업무를 부적정하게 처리하고 있었다.

[표1] 보안성 검토 미수행 및 자체 보안대책 미흡 정보화 사업 내역

연번	연도	사업명	계약기간	사업유형
1	' 21	자동응답 장치 교체 작업 의뢰	' 21.05.12. ~ ' 21.06.10.	단순 장비 교체
2		전산유지 정비보수 용역(영업관리, 누리집, 예약시스템 등) 계약	' 21.05.01. ~ ' 22.04.30.	운영 · 유지
3		협업도구(그룹웨어) 시스템 및 장비 유지보수 용역 계약	' 21.05.01. ~ ' 22.04.30.	운영 · 유지
4	' 22	협업도구(그룹웨어) 시스템 및 장비 유지보수 용역 계약	' 22.05.01. ~ ' 23.04.30.	운영 · 유지
5		전산유지 정비보수 용역(영업관리, 누리집, 예약시스템 등) 계약	' 22.06.01. ~ ' 23.05.31.	운영 · 유지
6		웹 한글 기안기 서버 구축	' 22.12.22. ~ ' 23.01.10.	정보시스템 구축
7	' 23	2023년도 그룹웨어 시스템 및 장비 유지보수 용역 계약	' 23.05.01. ~ ' 24.04.30.	운영 · 유지
8		2023년도 영업관리시스템 및 누리집 유지보수	' 23.06.01. ~ ' 24.05.31.	운영 · 유지

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

그 결과, 정보화 사업과 관련한 보안대책의 적절성 평가 누락 및 계약업체의 관리적 · 물리적 · 기술적 보안관리 미준수로 보안사고가 발생할 우려가 있다.

따라서 문화진흥은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 및 「국가 정보보안 기본지침」 보안성 검토 관계 법령에 따라 정보화 사업 계획단계에서 보안성 검토를 수행하여야 한다.

3. 정보화 사업 협상에 의한 계약 업무처리 부적정

가. 관계 법령 및 규정

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 '시행령') 제27조(재공고입찰과 수의계약) 제1항제2호에 따르면 “제20조제2항의 규정에 의하여 재공고입찰에 부친

경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우”에 수의계약에 의할 수 있도록 규정하고 있으며, 제2항에서는 “제1항의 규정에 의한 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.”라고 규정하고 있다.

그리고 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결) 제7항에는 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에 따라 협상에 의한 계약을 체결하려는 경우에는 해당계약을 체결하려는 자의 이행실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태 및 입찰가격 등을 종합적으로 고려하여 기획재정부장관이 정하는 계약체결기준에 따라 세부기준을 정하고, 계약을 체결하려는 자가 그 기준을 열람할 수 있도록 하여야 한다.”라고 되어 있고, 같은 조 제8항 본문에는 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 제안서 평가위원회의 심의를 거쳐야 한다.”라고 되어 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제

그런데, 이번 감사 시 경쟁입찰 협상에 의한 계약 체결 현황을 점검한 결과 [표2]의 “네트워크 고도화 및 전산실 환경개선 사업”의 입찰자가 1인으로 수의계약¹¹⁾을 체결할 경우라도 제안요청서 충족 여부를 제안서 평가위원회를 개최하여 기술능력평가를 거쳐 적격성 여부를 판단 후 계약을 체결하여야 하나 해당 절차를 수행하지 않음으로 계약 관련 업무를 부적정하게 처리하고 있었다.

[표2] 기술능력평가 미수행 정보화 사업 내역

연번	연도	사업명	계약기간	사업유형
1	'22	네트워크 고도화 및 전산실 환경 개선 사업	'22.8.1. ~ '22.11.28.	정보시스템 구축 등

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

11) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약) 제3항에 의거 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우로 코로나19에 따른 재공고 없이 수의계약 체결할 수 있음

그 결과, 전문분야에 대한 기술역량 등을 갖추었는지 알 수 없는 업체로부터 사업을 수행하여 사업의 적정성을 담보 받지 못하고, 수의계약 체결 과정의 공정성 및 투명성이 저해될 우려가 있었다.

따라서 문화진흥은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 계약 관계 법령에 따라 협상에 의한 계약 체결에 있어 입찰자가 1인으로 수의계약을 체결할 경우라도 이행실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태 및 입찰가격 등을 종합적으로 고려하는 제안서 평가위원회를 개최하여 적격성 여부를 평가하여야 한다.

4. 정보화 사업 제안요청서 정량평가 부적정

가. 관계 법령 및 규정

「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제9조(제안서의 평가항목 및 배점한도) 제3항제1호, 제2호에 따르면 경영상태는 “별표 8. 경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)” 및 수행실적은 “별표 9. 수행실적 평가기준(제9조제3항제2호 관련)”을 준수하도록 되어 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제

그런데 이번 감사 시 경쟁입찰 협상에 의한 계약 체결 현황을 점검한 결과 [표3]의 “정보보안 고도화 및 정보시스템 통합유지보수 사업”의 정량평가 기준을 경영상태는 기업신용 평가등급 4개의 평점 기준, 수행실적은 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 합산금액을 평점기준으로 점수를 산정하여야 하나 해당 기준을 준수하지 않음으로 기술 능력평가 업무를 부적정하게 처리하고 있었다.

[표3] 정량평가 기준 미준수 정보화 사업 내역

연번	연도	사업명	계약기간	사업유형
1	' 22	정보보안 고도화 및 정보시스템 통합유지보수사업	' 23.5.16.~ ' 24.5.15.	운영·유지 등

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

그 결과, 기술능력평가 배점에 있어 공정성 및 신뢰성이 저해될 우려가 있었다.

따라서 문화진흥은 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 따라 정보화 사업 정량평가를 수행할 경우 경영상태 및 수행실적 분야 평점 기준을 준수, 평가하여야 한다.

5. 제안서 평가위원회 구성 부적정

가. 관계 법령 및 규정

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제30조(평가위원회 구성) 제2항에 따르면 “행정기관등의 장은 기술제안서의 내용 및 기타 평가사항의 심사를 위하여 공무원, 산업계·학계·연구계 등의 해당분야 전문가로 구성된 평가위원회를 별표 2의 사업규모에 따른 인원으로 구성·운영할 수 있다. 제안서 평가위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 세부사항은 행정기관등의 장이 정한다.” 라고 규정하고 있으며, “별표 2. 사업규모별 제안서 평가위원 수(제30조제2항 관련)” 는 1억 이상 ~ 50억 미만 사업은 8명 이상으로 구성하도록 되어 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제

그런데 이번 감사 시 평가위원회를 개최한 계약 체결 현황을 점검한 결과 [표4]의 “정보보안 고도화 및 정보시스템 통합유지보수 사업” 예산액 3억 규모로 기술평가 위원을 8인으로 구성하여야 하나 외부위원 3인, 내부위원 2인 총 5인으로 구성하여 해당 기준을

준수하지 않음으로 평가위원회 구성 업무를 부적정하게 처리하고 있었다.

[표4] 평가위원회 구성 미흡 정보화 사업 내역

연번	연도	사업명	계약기간	사업유형
1	' 22	정보보안 고도화 및 정보시스템 통합유지보수사업	' 23.5.16. ~ ' 24.5.15.	운영·유지 등

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

그 결과, 기술능력 평가위원회의 객관성과 공정성이 저해될 우려가 있었다.

따라서 문화진흥은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에 따라 정보화 사업의 평가위원회 구성에 있어 평가위원 수를 사업규모(사업예산) 기준을 준수하여 평가위원회를 개최하여야 한다.

6. 물품구매 검사 부적정

가. 관계 법령 및 규정

「물품구매(제조) 계약일반조건」 제19조(검사) 제1항에 따르면 “계약상대자는 계약이행을 완료한 때에는 그 사실을 서면으로 계약담당공무원에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다.” 및 같은조 제3항 “계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 때에는 검사와 관계된 규정 및 다음 각호의 요령에 따라 계약서 기타 관계서류에 의하여 그 날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.”로 규정하고 있으며, 제3항제1호 “검사는 계약담당공무원이 품질, 수량, 포장, 표기상태, 포장명세서, 품질식별기호 등에 관하여 행한다.”라고 되어 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제

그런데 이번 감사 시 물품구매 계약 체결 현황을 점검한 결과 [표5]의 “보안해결책(백업서버, 서버백신, 스팸방지) 라이선스 갱신” 물품구매에 있어 사업 추진 시 목적 규

격(유효기간: ' 21.04.01.부터 ' 22.05.31.까지 1년간)과 납품된 물품의 규격 동일 여부를 검사하여야 하나 해당 규격이 일치하지 않음에도 적합으로 판단하여 계약이행 검사 업무를 부적정하게 처리하고 있었다.

[표5] 물품구매 검사 미흡 정보화 사업 내역

연번	연도	사업명	계약기간	사업유형
1	' 21	보안해결책(백업서버, 서버백신, 스팸방지) 라이선스 갱신	' 22.05.01. ~ ' 23.04.30.	물품구매

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

그 결과, 물품구매 검사를 소홀히 하여 당초 목적인 물품이 부실하게 관리될 우려가 있었다.

따라서 문화진흥은 「물품구매(제조) 계약일반조건」에 따라 물품구매에 있어 구매 규격과 납품된 물품의 품질, 수량 등 적합 검사를 철저히 수행하여야 한다.

7. 관계기관 의견 및 판단

정보화 사업 업무를 수행하면서 「국가정보보안 기본지침」, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관계 법령을 준수하여 정보화 사업 추진에 있어 부적정한 위반사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

문화진흥은 정보화 사업의 계획 단계, 사업자 선정·계약 단계, 검사·운영 단계 전반에 걸쳐 관계 법령을 미준수함에 있어 향후 이와 같은 사례가 일어나지 않도록 만전을 기하여야 하고, 정보화 담당자의 전문성 강화 및 업무처리 이해도 제고 노력이 필요하여 정보화 업무 관리·감독 소관부서 차원의 주의가 필요하다 판단된다.

8. 조치할 사항

한국문화진흥(주)대표이사는 정보화 사업을 추진함에 있어 관계 법령과 다르게 운영한 해당부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다.[부서주의]